

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2683/2538

นาย สมบูรณ์ แสงสว่าง
นาย รัตน์ ถาวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

จำเลยทั้งสองเพียงเข้าครอบครองที่ดินพิพาทแทนเจ้าของที่ดินตามหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์เมื่อโจทก์ได้ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งมี
ที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วยจากนางส. ซึ่งซื้อมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดย
สุจริตโจทก์ย่อมได้สิทธิในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1330

โจทก์ฟ้องว่า นางสมคิดได้ซื้อที่ดินซึ่งมี น.ส.3 เลขที่ 347แปลงพิพาทกับแปลง
อื่นอีกรวม 6 แปลง เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่3 งาน 42 ตารางวา จากการขายทอด
ตลาดของศาลจังหวัดน่าน ต่อมาโจทก์ได้ซื้อที่ดินจำนวน 6 แปลง ดังกล่าวจากนาง
สมคิดโดยจดทะเบียนซื้อขายตามกฎหมาย ในวันที่ 28 มกราคม 2528ซึ่งอยู่ระหว่าง
การบังคับคดีนั้น จำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือขออนุญาตต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาน่านเพื่อเข้าทำกินในที่ดินพิพาท ทางธนาคารได้อนุญาตให้
จำเลยทำกินในที่ดินพิพาทตามขอ ต่อมาโจทก์และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาน่าน ได้บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาท แต่

จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โดยไม่มีสิทธิใด ๆ ที่จะอ้างได้ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยทำหนังสือขออนุญาตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน่าน เพื่อเข้าทำกินในที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองไม่เคยบุกรุกครอบครองที่ดินโจทก์ จำเลยทั้งสองครอบครองที่ดินพิพาทมานานจนถึงปัจจุบันจึงมีสิทธิทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทและโจทก์เรียกค่าเสียหายสูงเกินควร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ครอบครองเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข 6 ที่นางสมคิดได้ซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลชั้นต้น สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 81/2522 ได้จดทะเบียนโอนวันที่ 25 กันยายน 2533 แล้ว ต่อมาโจทก์ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวข้างต้นจากนางสมคิดโดยจดทะเบียนโอนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2533 เมื่อโจทก์ซื้อมาแล้วจะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จำเลยทั้งสองไม่ยอมอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสอง ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข 6 ได้หรือไม่และโจทก์เสียหายเพียง

ได้นั้นเกี่ยวกับปัญหาข้อแรกจำเลยทั้งสองนำเสนออ้างว่า ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี 2500 แล้วในปี 2517 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นขอออกใบจองที่ดินพิพาทตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ในปี 2518 จำเลยที่ 1 ได้ยื่นขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 5 และ 6 ส่วนจำเลยที่ 2 นางบัวเรียง ดนะทิพย์ ภริยา ได้ยื่นขอออกหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินพิพาทซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในปี 2530 ดังปรากฏตามหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเอกสารหมายเลข 1 แม้จำเลยทั้งสองอ้างว่ามีหลักฐานดังกล่าวมาแสดงก็ตาม แต่จากการที่จำเลยทั้งสองยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) และเดิมเป็นของนายล้วน มหานิล ตามเอกสารหมายเลข 6 ซึ่งเมื่อพิจารณารูปที่ดินในหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามเอกสารหมายเลข 6 และ 1 ที่จำเลยทั้งสองอ้าง ปรากฏว่าไม่ตรงกับรูปที่ดินในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 6 โดยเฉพาะรูปที่ดินในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสารหมายเลข 6 ของจำเลยที่ 1 ทางด้านทิศตะวันออกระบุว่า จดน้ำพร้าว ไม่ได้จดลำห้วยดังเช่นรูปที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 6 ของโจทก์ทั้งจำเลยทั้งสองไม่นำเจ้าพนักงานที่ดินผู้เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมาเบิกความยืนยันว่าหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือแสดงสิทธิของที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ในการนำยึดและการประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของศาลชั้นต้นนั้น ก็ได้ความจากพยานโจทก์คือนายจิระศักดิ์ สุขหรุ่น ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นมาเป็นพยานเบิกความว่ามีการนำประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข 6 ไปปิดไว้ที่บ้านจำเลยทั้งสอง ที่ว่าการอำเภอและที่หน้าศาลชั้นต้นแล้ว นายเกียรติ ถาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านพยานจำเลยตอบคำถามค้านทนายโจทก์ว่าก่อนจะมีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของศาลชั้นต้นพยานก็ทราบนั้น จึงเป็นการ

ยืนยันให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองก็น่าจะทราบดีเช่นกันซึ่งจำเลยทั้งสองก็ควรที่จะไปร้อง
ขัดทรัพย์ต่อศาลชั้นต้น และแสดงหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 6
กับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเอกสารหมายเลข 1 ของจำเลย
ทั้งสอง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยทั้งสองภายในเวลาที่กฎหมาย
กำหนดแต่จำเลยทั้งสองก็เพิกเฉยอันเป็นการทำให้จำเลยทั้งสองหมดสิทธิที่จะแสดง
การเป็นเจ้าของอีก นอกจากนี้จำเลยทั้งสองรับว่าจำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อใน
หนังสือขออนุญาตเข้าทำกินในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข
จ.6 ต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามเอกสารหมายเลข 1 และ
จ.2 โดยจำเลยที่ 1 อ้างว่าเพราะอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งแสดงว่าเป็นหนังสือที่พิมพ์
ข้อความมาแล้ว แต่เมื่อตอบคำถามค้านทนายโจทก์กลับว่า เป็นกระดาษเปล่าจึงขัด
กันเอง ทั้งเป็นการนำสืบลอย ๆ ต่างกับโจทก์ซึ่งมีทั้งนายเลอศักดิ์ ชูประภาพร ผู้ทำ
หนังสือและนายอุปถัมภ์ ไชยมงคล ผู้เป็นพยานในหนังสือดังกล่าวโดยบุคคลทั้งสอง
ไม่มีส่วนได้เสียและไม่เคยมีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสองมาก่อน มาเป็นพยานเบิก
ความสนับสนุนประกอบเอกสารแล้วและถ้ายังได้พิจารณาข้อความที่พิมพ์ลงใน
หนังสือดังกล่าวที่นายเลอศักดิ์เบิกความยืนยันว่า ก่อนให้จำเลยทั้งสองลงชื่อพยานได้
อ่านข้อความให้จำเลยทั้งสองฟังแล้ว ก็จะได้เห็นว่าข้อความที่พิมพ์ตั้งแต่หัวกระดาษ
ตัวอักษรที่พิมพ์ การเว้นช่องว่างระหว่างบรรทัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจนถึงบรรทัด
สุดท้ายก่อนให้จำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อ พิมพ์ได้พอดีไม่มีพิรุณซึ่งถ้าเป็นการให้
จำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าย่อมเป็นการยากที่จะพิมพ์ขึ้นที่หลังดังที่
จำเลยทั้งสองอ้าง และถ้าจำเลยที่ 1 มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามเอกสาร
หมายเลข 6 ซึ่งออกเมื่อปี 2518 อันเป็นหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินพิพาทดังจำเลยที่ 1
อ้าง จำเลยที่ 1 ก็ต้องโต้แย้งแสดงหลักฐานดังกล่าวให้ทางธนาคารทราบแล้ว แต่
จำเลยที่ 1 ก็ไม่เคยกระทำการดังกล่าวให้ทางธนาคารทราบเลย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้
ว่าจำเลยทั้งสองเพียงเข้าครอบครองที่ดินพิพาทแทนผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือ

รับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข จ.6 เมื่อโจทก์ได้ซื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข จ.6 ซึ่งมีที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วยจากนางสมคิดซึ่งซื้อมาจากการขายทอดตลาดของศาลชั้นต้นที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวคือนายล้วนเป็นลูกหนี้และถูกบังคับคดีมาโดยสุจริต โจทก์ยอมได้สิทธิในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 จำเลยทั้งสองจึงไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทได้ สำหรับปัญหาฎีกาโจทก์ที่ว่าโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายโจทก์เดือนละ 3,000 บาท นั้น เห็นว่า จำเลยทั้งสองขออนุญาตเข้าทำกินในที่ดินพิพาทแล้วไม่ยอมออกทำให้โจทก์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทไม่ได้นั้น ย่อมทำให้โจทก์เสียหายจริง จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 1,000 บาท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกไปทั้งสามศาล

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>